



CİHAZ YERLEŐTİRME VE KİT TEDARİK SÖZLEŐMESİ

Reagent Rental Placement and Kit Supply Agreement

GENOMER BİYOTEKNOLOJİ ARGE SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

— ile —

AHENK SAĞLIK EĞT. DAN. HİZM. A.Ş.

Sözleşme No: GEN-CYS-2026/.....

Düzenleme Tarihi:/...../.....

Yürürlük Tarihi:/...../.....

Süre: 1 (bir) yıl, uzatma maddesi ile

CİHAZ YERLEŞTİRME VE KİT TEDARİK SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR

İşbu Cihaz Yerleştirme ve Kit Tedarik Sözleşmesi ("Sözleşme"), aşağıda unvanları ve adresleri yer alan taraflar arasında, aşağıda belirtilen şartlar dahilinde akdedilmiştir.

TEDARİKÇİ ("Genomer")	KURUM ("Ahenk")
Genomer Biyoteknoloji Arge San. ve Tic. Ltd. Şti. Adres: Dumlupınar Mah. Nur Cad. No: 7/3, Kartepe / Kocaeli Vergi Dairesi / VKN: Alemdar V.D. / 3941111048 Mersis No: Tic. Sicil No: Telefon: 0262 373 70 05 E-posta: support@genomer.com.tr	Ahenk Sağlık Eğt. Dan. Hizm. A.Ş. Adres: Darülaceze Caddesi Merkez Mahallesi No: 20, 34384 Şişli / İstanbul Vergi Dairesi / VKN: Şişli V.D. / 0100092730 Mersis No: 0010009273000013 Tic. Sicil No: 410369 Telefon / Faks: 0212 230 08 38 / 0212 231 75 51 E-posta: agokay@ahenklab.com.tr

Genomer ve Ahenk, bundan böyle ayrı ayrı "**Taraf**", birlikte "**Taraflar**" olarak anılacaktır.

2. TANIMLAR

- Cihaz:** Genomer tarafından üretilen ve mülkiyeti Genomer'de kalmak üzere Ahenk laboratuvarına yerleştirilen, marka, model, seri numarası ve aksesuarları Ek-1'de tanımlanan gerçek zamanlı PCR (qPCR) sistemini ifade eder.
- Kit / Kitler:** Genomer tarafından üretilen ve Ek-2'de listelenen in vitro diyagnostik (IVD) qPCR test kitlerini ifade eder.
- Yerleştirme:** Cihazın mülkiyeti Genomer'de kalmak kaydıyla, Ahenk'in işbu Sözleşme süresince yalnızca Genomer kitleri ile kullanmak üzere kendi laboratuvarında bulundurmasını ifade eder.
- Aktif Kullanım:** Ahenk'in Cihaz'ı, Sözleşme'nin amacına ve laboratuvar pratiklerine uygun şekilde düzenli olarak işletmesini; bu kapsamda Genomer'den makul sıklıkta ve makul hacimde kit siparişi vermesini ifade eder. Aktif Kullanım'ın yeterliliği, Tarafların iyi niyet çerçevesinde değerlendirmesine tabidir.
- Yetkili Kullanıcı:** Genomer tarafından eğitim verilmiş ve Cihazı kullanmaya yetkilendirilmiş Ahenk laboratuvarı personelinin ifade eder.

3. SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu Sözleşme'nin konusu; Genomer'in mülkiyetinde bulunan Ek-1'de tanımlı Cihaz'ın, herhangi bir bedel alınmaksızın Ahenk laboratuvarına yerleştirilmesi; Ahenk'in bu Cihaz'ı yalnızca Ek-2'de listelenen Genomer kitleri ile kullanmayı ve bu kitleri Genomer'den tedarik etmeyi taahhüt etmesi; Tarafların karşılıklı hak, yükümlülük ve sorumluluklarının düzenlenmesidir.

4. CİHAZ — MÜLKİYET, KURULUM VE KULLANIM

- Cihaz'ın mülkiyeti, işbu Sözleşme'nin süresi ve uzatmaları dahil olmak üzere her halükarda Genomer'e aittir. Ahenk; Cihaz üzerinde Genomer'in yazılı onayı olmaksızın hiçbir tasarrufta bulunamaz, üçüncü

kişilere devredemez, kiralayamaz, rehnedemez, haciz veya tedbir konusu olmasına olanak sağlayamaz.

2. Cihaz, Genomer'in yetkili teknik personeli tarafından Ahenk'in laboratuvarında kurulacak, temel performans doğrulaması ve kalibrasyon kontrolleri yapılacak; kurulum sonrası iki nüsha "*Cihaz Teslim Tutanağı*" düzenlenerek imza altına alınacaktır.
3. Ahenk; Cihaz'ı yalnızca Yetkili Kullanıcılar aracılığıyla, üretici talimatları ve kullanım kılavuzu doğrultusunda işletmekle yükümlüdür. Cihaz, üzerinde Genomer kitleri haricinde herhangi bir reaktif/kit ile çalıştırılmaz.
4. Cihaz'ın yerleşim noktasının değiştirilmesi, başka bir laboratuvara veya kuruma taşınması Genomer'in yazılı onayına tabidir.
5. Cihaz üzerinde herhangi bir donanım veya yazılım modifikasyonu, açma-müdahale veya orijinal mührün bozulması yapılamaz; aksi halde garanti ve sorumluluk hükümleri ortadan kalkar.

5. CİHAZIN GERİ ALINMASI

1. Genomer; Ahenk'in Cihaz üzerinde **Aktif Kullanım** sağlamadığını tespit etmesi halinde, 30 (otuz) gün önceden yazılı bildirimde bulunmak suretiyle Cihaz'ı geri alma hakkına sahiptir. Aktif Kullanım'ın yeterliliği, Genomer'in iyi niyet çerçevesinde gerçekleştireceği değerlendirmeye tabidir.
2. Bu hak; herhangi bir tazminat, cezai şart veya bedel doğurmaksızın Genomer'e ait olup, Ahenk'in bu hakka itiraz hakkı bulunmamaktadır.
3. Geri alma işlemi, Tarafların önceden mutabık kalacağı tarihte Genomer'in teknik personeli tarafından gerçekleştirilir; Cihaz, kurulum sırasındaki bileşenleri ile birlikte tutanak karşılığında iade edilir.

6. KİT TEDARİĞİ VE MÜNHASIRLIK

1. Ahenk; Cihaz üzerinde yalnızca Genomer kitlerini kullanmayı, üçüncü taraf reaktif veya kit kullanmamayı taahhüt eder.
2. Kit siparişleri, Ahenk tarafından yazılı (e-posta veya resmi sipariş formu) olarak Genomer'e iletilir; Genomer, sipariş onayını ve proforma faturayı 3 (üç) iş günü içinde Ahenk'e bildirir.
3. Kit teslimatları, ürünlerin gerektirdiği **soğuk zincir koşulları** (genel olarak -20 °C ila +2/+8 °C) korunarak yapılır. Teslim alındığında "*Kit Teslim Tutanağı*" iki nüsha olarak düzenlenir.
4. Ahenk; ambalaj, etiket, lot numarası ve son kullanma tarihi bilgilerini teslim anında kontrol etmekle, kabul edilmeyen veya soğuk zinciri bozulmuş ürünleri 24 saat içinde Genomer'e yazılı bildirmekle yükümlüdür.

7. FİYAT, ÖDEME VE FATURALAMA

1. Kit birim fiyatları Ek-2'de yer alan fiyat listesinde belirtilmiş olup; söz konusu liste, Sözleşme'nin ayrılmaz parçasıdır.
2. Fiyatlar ABD Doları (USD) cinsinden ve KDV hariç olarak listelenmiştir. Faturalama, faturanın düzenlendiği tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) döviz satış kuru üzerinden Türk Lirası (TL) olarak yapılır ve 3065 sayılı KDV Kanunu hükümlerine göre KDV tahakkuk ettirilir.
3. Ödeme şartları: Genomer'in proforma faturası tarihinden itibaren **peşin / 30 gün vade** (Taraflarca seçilecektir).
4. Genomer; piyasa koşulları, hammadde maliyetleri, döviz kuru değişimleri ve sair ticari gerekçelere bağlı olarak fiyat listesini güncelleme hakkını saklı tutar. Güncellenmiş fiyat listesi, yürürlük tarihinden en az 30 gün önce Ahenk'e yazılı olarak bildirilir; bildirim tarihinden önce verilmiş ve onaylanmış siparişler için eski fiyatlar geçerliliğini korur.

5. Gecikmiş ödemelerde, TCMB tarafından ilan edilen yıllık avans faiz oranı üzerinden gecikme faizi tahakkuk ettirilir.

8. EĞİTİM VE TEKNİK DESTEK

1. Genomer; kurulum sonrasında Ahenk personeline Cihaz kullanımı, kit protokolleri ve sonuç yorumlanmasına ilişkin eğitimi ücretsiz olarak verir; eğitim sonunda "*Kullanıcı Eğitim Tutanağı*" düzenlenir.
2. Teknik destek; mesai saatleri içinde telefon ve e-posta yoluyla, gerektiğinde uzaktan bağlantı ile sağlanır. Yerde destek talepleri 3 iş günü içinde değerlendirilir.
3. Ahenk; Cihaz veya kitlelere ilişkin tüm teknik soru, şikayet ve geri bildirimlerini support@genomer.com.tr adresine yazılı olarak iletmekle yükümlüdür.

9. BAKIM, KALİBRASYON VE ARIZA

1. Cihazın periyodik bakımı ve kalibrasyonu Genomer'in sorumluluğundadır ve yıllık olarak Genomer veya yetkili servis tarafından ücretsiz gerçekleştirilir.
2. Arıza halinde Ahenk, Cihaz'ı kullanmayı derhal durdurarak Genomer'e yazılı bildirimde bulunur; Genomer, bildirim takiben 2 iş günü içinde ön değerlendirme, gerekli görüldüğünde 5 iş günü içinde yerinde müdahale sağlar.
3. Yetkisiz müdahale, kullanım hatası, elektrik dalgalanması, sıvı dökülmesi veya laboratuvar koşullarına aykırı kullanım kaynaklı arızalar bu kapsam dışındadır; bu hallerde onarım maliyetleri Ahenk'e aittir.

10. HASAR, KAYIP VE SİGORTA

1. Ahenk; Cihaz'ı, kendi malıymış gibi gerekli özeni göstererek korumakla, kayıp, çalınma, yangın, su baskını ve benzeri risklere karşı önlem almakla yükümlüdür.
2. Ahenk'in kusur, ihmal veya kötü kullanımından kaynaklanan hasarlardan Ahenk doğrudan sorumludur; Cihaz'ın onarımı mümkün değilse Cihaz'ın güncel piyasa değeri Genomer'e tazmin edilir.
3. Ahenk; Genomer'in yazılı talebi halinde Cihaz'ı, Genomer lehine düzenlenmiş bir tüm risk sigortası kapsamına almayı kabul eder.

11. GARANTİ VE SORUMLULUK SINIRI

1. Genomer; Cihaz'ın üretici garantisi kapsamında işlev göreceğini ve kitlerin geçerli IVDR / TİTCK düzenlemelerine uygun olarak üretildiğini taahhüt eder.
2. Kitlerin kullanım amacı dışındaki uygulamalarından, hatalı örnek alımı, taşıma veya saklama koşullarına uyulmamasından kaynaklanan sonuçlardan Genomer sorumlu tutulamaz.
3. Tarafların doğrudan zararlar dışındaki dolaylı, sonuçsal veya kâr kaybı niteliğindeki taleplerden sorumluluğu bulunmamaktadır; her halükarda Genomer'in toplam sorumluluğu, son 12 ayda Ahenk tarafından ödenen kit bedelinin toplamı ile sınırlıdır.

12. GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLER

1. Taraflar; Sözleşme süresince edindikleri ticari, teknik, finansal ve kişisel verileri gizli tutmakla, üçüncü kişilere ifşa etmemekle yükümlüdür. Bu yükümlülük Sözleşme'nin sona ermesinden sonra 5 (beş) yıl süreyle devam eder.
2. Taraflar, 6698 sayılı KVKK ve ilgili mevzuat kapsamında, kendi sorumlulukları dahilindeki kişisel verilerin işlenmesi, saklanması ve aktarılması konusunda yasal yükümlülüklerle uymayı kabul eder.

13. SÜRE, UZAMA VE FESİH

1. İşbu Sözleşme, yürürlük tarihinden itibaren **1 (bir) yıl** süreyle geçerlidir.
2. Sözleşme; Taraflardan herhangi birinin bitiş tarihinden en az 60 (altmış) gün önce yazılı fesih bildiriminde bulunmaması halinde, aynı şartlarla birer yıllık dönemler halinde otomatik olarak uzar.
3. Taraflardan biri; karşı tarafın esaslı bir yükümlülüğünü ihlal etmesi ve 30 günlük makul süreye rağmen ihlali gidermemesi halinde, Sözleşme'yi yazılı bildirim ile derhal feshetme hakkına sahiptir.
4. Genomer'in 5. madde kapsamındaki Cihaz geri alma hakkı, Sözleşme'nin fesih sebebi olarak da kullanılabilir.
5. Sözleşme'nin herhangi bir sebeple sona ermesi halinde Ahenk, Cihaz'ı en geç 15 iş günü içinde Genomer'e teslim etmek; varsa açık siparişler için doğmuş bedelleri ödemekle yükümlüdür.

14. MÜCBİR SEBEP

Tarafların kontrolü dışındaki doğal afet, salgın, savaş, ayaklanma, resmi makam kararları, lojistik kesintileri ve benzeri olaylar mücbir sebep sayılır. Mücbir sebep nedeniyle yükümlülüklerini yerine getiremeyen Taraf, durumu 7 gün içinde diğer Tarafa yazılı olarak bildirir; mücbir sebebin 60 günden uzun sürmesi halinde her iki Taraf da Sözleşme'yi feshetme hakkına sahiptir.

15. TEBLİGAT

Tarafların işbu Sözleşme'de belirtilen adres ve e-posta bilgileri yasal tebligat adresleri olarak kabul edilir. Adres veya iletişim bilgisi değişiklikleri 7 gün içinde yazılı olarak bildirilmediği takdirde, mevcut adrese yapılan tebligatlar geçerli sayılır.

16. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ VE YETKİLİ MAHKEME

İşbu Sözleşme'nin yorumu, uygulanması ve ifasından doğacak uyuşmazlıklarda Türk Hukuku uygulanır. Tarafların uzlaşa yoluyla çözüm sağlayamadığı uyuşmazlıklarda **İstanbul (Anadolu) Mahkemeleri ve İcra Daireleri** yetkili olacaktır.

17. ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

1. **Devir:** Hiçbir Taraf, diğer Tarafın yazılı onayı olmaksızın işbu Sözleşme'den doğan hak ve yükümlülüklerini üçüncü kişilere devredemez.
2. **Bütünlük:** Ekler dahil işbu Sözleşme, Taraflar arasındaki tüm anlaşmayı yansıtır; sözleşme öncesi yazılı veya sözlü tüm beyan ve mutabakatların yerine geçer.
3. **Bölünebilirlik:** Sözleşme'nin herhangi bir hükmünün geçersiz veya uygulanamaz hale gelmesi, diğer hükümlerin geçerliliğini etkilemez.
4. **Tadiller:** Sözleşme'nin değiştirilmesi yalnızca Tarafların yetkili temsilcilerince imzalanacak yazılı zeyilname ile mümkündür.
5. **Ekler:** Aşağıdaki ekler Sözleşme'nin ayrılmaz parçasıdır:
 - 5.1. Ek-1: Cihaz Tanımı ve Aksesuar Listesi
 - 5.2. Ek-2: Kit Listesi ve Fiyat Tarifesi

18. YÜRÜRLÜK VE İMZA

İşbu Sözleşme, 17 (on yedi) ana madde ve 2 (iki) ek'ten oluşmakta olup, Tarafların yetkili temsilcilerince/...../..... tarihinde iki nüsha olarak imzalanmış ve imza tarihinde yürürlüğe girmiştir. Ekler, işbu Sözleşme'nin ayrılmaz parçası olup taraflarca bu sayfadaki imza ile birlikte kabul edilmiştir.

TEDARİKÇİ / SUPPLIER

Genomer Biyoteknoloji Arge San. ve Tic. Ltd. Şti.

Yetkili Ad - Soyad:

Görev / Unvan:

İmza:

Kaşe

KURUM / INSTITUTION

Ahenk Sağlık Eğt. Dan. Hizm. A.Ş.

Yetkili Ad - Soyad:

Görev / Unvan:

İmza:

Kaşe

EK-1: CİHAZ TANIMI VE AKSESUAR LİSTESİ

Annex 1 — Device Specification & Accessory List

Cihaz Adı	Genomer G-Quant 96 Real-Time PCR System
Marka / Üretici	Genomer Biyoteknoloji Arge San. ve Tic. Ltd. Şti.
Model	G-Quant 96
Seri Numarası	R5N702
Kullanım Amacı	96 kuyucuklu, gerçek zamanlı kantitatif PCR (qPCR) ölçümleri
Yerleşim Lokasyonu	Ahenk Sağlık Eğt. Dan. Hizm. A.Ş. Laboratuvarı — Darülaceze Cad. Merkez Mah. No: 20, Şişli / İstanbul
Kurulum Tarihi	/...../.....
Garanti Süresi	Sözleşme süresince üretici garantisi kapsamındadır
Kalibrasyon Notu	Cihaz kurulumda kalibre edilmiştir; yıllık periyodik kalibrasyon Genomer tarafından sağlanır.

Aksesuar / Ek Parça Listesi

No	Aksesuar / Bileşen	Adet
1		
2		
3		
4		
5		

Kurulum tamamlandığında, Genomer tarafından düzenlenen *Cihaz Teslim Tutanağı* bu Ek'in tamamlayıcısı olarak Sözleşme dosyasına eklenir.

EK-2: KİT LİSTESİ VE FİYAT TARİFESİ

Annex 2 — Kit Portfolio & Price Schedule

Fiyatlar ABD Doları (USD) cinsinden ve KDV hariç olarak belirtilmiştir. Genomer; Madde 7 hükümleri uyarınca fiyat listesini güncelleme hakkını saklı tutar.

Mikrobiyom Tanı Kitleri

No	Ürün Adı	Katalog No	Test / Paket	Birim Fiyat (USD)
1	Femobiome II Multipleks qPCR Kiti	M-FBII-0701v01-12	12	288,00
2	Androbiome Multipleks qPCR Kiti	M-AB-0701v01-12	12	288,00
3	Enterobiome Kids Multipleks qPCR Kiti	M-EBK-0701v01-12	12	360,00
4	Genomer HPV Screening qPCR Kit			Henüz belirlenmedi
5	Genomer HPV 21 Genotyping qPCR Kit			Henüz belirlenmedi

Manuel Ekstraksiyon Kitleri

No	Ürün Adı	Katalog No	Test / Paket	Birim Fiyat (USD)
6	PREP-NA PLUS DNA/RNA Ekstraksiyon Kiti Semen hariç tüm numune tipleri için	I-NAP-v01-50	50	75,00
7	PREP-MB MAX DNA Ekstraksiyon Kiti Semen numuneleri için optimize edilmiştir	I-MBM-v01-48	48	134,40

Transport Medium

No	Ürün Adı	Katalog No	Test / Paket	Birim Fiyat (USD)
8	STOR F Transport Medium	S-STRF-v01-100	100	60,00

Not: Fiyatlar Madde 7 hükümleri uyarınca güncellenebilir. Faturalama, faturanın düzenlendiği tarihteki TCMB döviz satış kuru üzerinden TL olarak yapılır ve KDV ayrıca tahakkuk ettirilir. HPV Screening ve HPV 21 Genotyping kitlerine ilişkin fiyatlar henüz belirlenmemiş olup, fiyat belirlendiğinde Taraflarca yazılı zeyilname ile bu Ek'e işlenecektir.

Sipariş ve Teslim Süreci

- Ahenk siparişlerini yazılı olarak (e-posta veya sipariş formu) support@genomer.com.tr adresine iletir.
- Genomer 3 iş günü içinde proforma fatura düzenler ve sipariş onayını bildirir.
- Teslimat, soğuk zincir koşulları korunarak Ahenk laboratuvarına yapılır ve *Kit Teslim Tutanağı* ile teyit edilir.

İşbu Ek, Sözleşme'nin ayrılmaz parçası olup Tarafların Madde 18 kapsamındaki imzaları ile birlikte hüküm doğurur.